

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1388/2531

นายเด่นศักดิ์ ประดิธนายุทธ์

โจทก์

นายศรีศักดิ์หรือธนันต์ ดังหงส์ กับพวก

จำเลย

นายเด่นศักดิ์ ประดิธนายุทธ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25

ความว่า จำเลยทั้งสองถูกศาลแพ่งมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นคำแถลงเข้ามาในคดีนี้ขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 25 ศาลชั้นต้นเห็นว่าศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและโจทก์ก็ได้ไปยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในคดีดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยทั้งสองออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว

โจทก์เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเป็นการขัดต่อกฎหมายเนื่องจากคดีนี้ได้ถึงที่สุดไปแล้ว โดยจำเลยทั้งสองทั้งฎีกา ซึ่งศาลสามารถสั่งจำหน่ายคดีให้เสร็จเด็ดขาดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 อีกทั้งคดีนี้ก็มิได้ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดศาลหนึ่ง อันจะทำให้ศาลต้องจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติล้มละลายแต่อย่างใด จึงขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นเสีย และสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยทั้งสองให้เสร็จเด็ดขาดจากสารบบความด้วย

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 226) โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมมา 200 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 13,992,226 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,700,000 บาท นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ ในต้นเงิน 1,500,000 บาท นับแต่วันที่ 24 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ ในต้นเงิน 6,792,226 บาท นับแต่วันที่ 26 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ และในต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์ (แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อคำนวณถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกินจำนวนเงิน 254,756.67 บาท)

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาสาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 139,138,213)

วันที่ 22 มีนาคม 2531 ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยทั้งสองชำระค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาภายใน 30 วัน

ต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2531 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงอ้างว่าจำเลยทั้งสองถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย จึงขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราว (อันดับ 218,222)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ และมีคำร้องเพิ่มเติม (อันดับ 224,223)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2531 ขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้เสีย นั้น แสดงว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์จะเข้าว่าคดีนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483ต่อไป คดีนี้ศาลชั้นต้นยังไม่ได้สั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว เห็นสมควรสั่งเสียใหม่เป็นว่า ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2531 ขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนี้เสีย นั้น แสดงว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์จะเข้าว่าคดีนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483ต่อไป คดีนี้ศาลชั้นต้นยังไม่ได้สั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว เห็นสมควรสั่งเสียใหม่เป็นว่า ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>